

[9] 국유재산 소송비용 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제40조(집행)에 따르면 국유재산 관련 재판의 승소가 확정된 때에는 소송비용 확정 결정 신청의 조치를 하고 소송비 납부 독촉 등 집행에 착수 하도록 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제61조(소송비용액 확정 결정 신청)에 따르면 「소액사건심판법」에 따른 소액사건, 인당 소송비용이 50만 원 미만으로 결정될 것으로 예상되는 경우, 송달의 어려움 등 실익이 없을 것으로 판단되는 경우 외에는 소송비용 확정 결정 신청을 하도록 되어 있음
- 그런데, 최근 3년간 발생한 국유업무 관련 소송비용 미수금(법적 조치비용) 중 1백만 원 이상인 268건을 표본으로 소송비용 관리 실태를 점검한 결과

가. 승소 후 소송비용 확정 결정 미신청

- 2011. 9. 15. ○○시로부터 인수한 “○○도 ○○시 ○○구 소재(답, 568㎡)” 국유재산의 경우 ○○○○공사가 공사를 상대로 제기한 변상금부과취소 소송에서 2015. 10. 20 공사 승소가 확정(대법원 ○○○○두○○○) 되었음에도 감사일 현재 까지 소송비용으로 지출된 미수금 17,545,400원에 대해 소송비용 확정 결정 신청을 하지 않고 있는 등

- [표 42] 및 [별표 3]과 같이 ■■■■부 및 7개 지역본부에서 미수금 168건(387백만 원)에 대하여 관련 소송에서 승소하였음에도 소송비용 확정 결정 신청을 하지 않은 것으로 확인됨

[표 42] 연도별 소송비용 확정 결정 미신청 현황

(단위 : 건, 백만 원)

구분	계	2015년	2016년	2017년	2018년
----	---	-------	-------	-------	-------

“기재 생략”

나. 소송비용 확정 결정 후 소송비용 납부 독촉 등 집행 미실시

- 한편, 소송비용 확정결정을 받은 미수금 72건(201백만 원)에 대한 납부 독촉 등 집행 내역을 점검한 결과

- [표 43] 및 [별표 4]와 같이 ○○○○부 등 6개 지역본부에서 미수금 36건(95백만 원)에 대하여 소송비용 납부 독촉을 한번도 실시하지 않은 것으로 확인됨

[표 43] 소송비용 확정 결정 후 부점별 납부 독촉 등 집행 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원)

소관부점	건수	금액
------	----	----

“기재 생략”

【 조치할 사항 】

- ◇ ■■■■부장, ○○○○부장, 6개 지역본부장은 소송비용 확정 결정신청을 하지 않은 미수금 168건, 386,632천 원에 대하여 소송 비용 확정결정신청을 하고 납부 독촉 등 집행에 착수하시기 바람 (시정)
- ◇ 6개 지역본부장은 소송비용 확정결정을 받은 미수금 36건, 95,174천 원에 대하여 납부 독촉 등 집행에 착수하시기 바람 (시정)

[별표 3] 승소 후 소송비용 확정결정 미신청 미수금 내역

순번	소관부점	발생일자	미수금 잔액	관련 국유재산 소재지
----	------	------	-----------	-------------

“기재 생략”

[별표 4] 소송비용 확정결정 후 집행 미실시 미수금 내역

(단위: 원)

순 번	부점명	발생일자	미수금 잔액	소재지명	소송비용액 결정 확정사건순번
--------	-----	------	-----------	------	--------------------

“기재 생략”